

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5315/2533

นาย สุพจน์ ปุณณะหิตานนท์ กับพวก
ใน ฐานะ ผู้จัดการมรดก ของ

โจทก์

นาง เมรีหรือเมรี ปุณณะหิตานนท์
ผู้ร้องสอด

โจทก์

โจทก์

นางสาว รุ่งนภา ทิพย์ วาน กับพวก
ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1726

ป.วิ.พ. มาตรา 242, มาตรา 247

ศาลตั้งโจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดก โจทก์ทั้งสองจะต้องจัดการมรดกร่วมกัน การดำเนินคดีในฐานะผู้จัดการมรดกเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการมรดก เมื่อโจทก์ที่ 1 ตาย โจทก์ที่ 2 ผู้เดียวจะอุทธรณ์และฎีกาในฐานะผู้จัดการมรดกไม่ได้

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกันของนางเมรีหรือเมรี ปุณณะหิตานนท์ ผู้ตาย ตามคำสั่งศาล เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2528 ผู้ตายป่วยหนักไม่สามารถแสดงเจตนาทำนิติกรรมใด ๆ ได้ แต่ปรากฏว่าบัญชีเงินฝากประจำของผู้ตายมีการถอนเงินและโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 302055 และ 302056 บัญชีละ

500,000 บาทบัญชีทั้งสามนี้ฝากไว้กับธนาคารจำเลยที่ 1 โดยมีจำเลยที่ 2 เป็นตัวแทนจำเลยที่ 1 ขอให้พิพากษาเพิกถอน ให้จำเลยทั้งสองแก้ไขให้ถูกต้อง

จำเลยทั้งสองให้การว่า การถอนและโอนเงินกระทำโดยชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ร้องสอดทั้งสองร้องสอดว่า นางเมรีโอนเงินเข้าบัญชีผู้ร้องสอดทั้งสองโดยชอบ ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้คำร้องสอดว่า คำร้องสอดไม่ชอบ ขณะโอนเงินนางเมรีป่วยหนัก ไม่สามารถแสดงเจตนาได้

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ที่ 1 ถึงแก่ความตายศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีโจทก์ที่ 1

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์ที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาลโจทก์ทั้งสองจะต้องจัดการมรดกร่วมกัน เมื่อโจทก์ที่ 1 ตายโจทก์ที่ 2 ย่อมไม่มีอำนาจที่จะจัดการมรดกต่อไปตามลำพัง การดำเนินคดีในฐานะผู้จัดการมรดกเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการมรดกโจทก์ที่ 2 ผู้เดียวอุทธรณ์และฎีกาในฐานะผู้จัดการมรดก เป็นการดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์และฎีกา โดยไม่ปรากฏว่ามีคำสั่งศาลอนุญาตให้โจทก์ที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกแต่ผู้เดียว โจทก์ที่ 2 จึงไม่มีอำนาจอุทธรณ์และฎีกา ไม่ชอบที่จะ

รับอุทธรณ์และฎีกาของโจทก์ที่ 2ไว้พิจารณา การที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์
ของโจทก์ที่ 2 มานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และยกฎีกาของโจทก์ที่ 2

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์-พินิจ ฉิมพาลี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>